

1500175-23.2021.8.26.0247

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... possui passagens anteriores por fruto e tráfico.

A testemunha Alessandro Magno De Freitas Zingari, policial civil, narrou em juízo que:

Logo pela manhã receberam a notícia do furto pela vítima, que se encontrava na delegacia, de posse das imagens de segurança. Olharam as imagens e logo reconheceram o autor. Saíram em diligência para localiza-lo. Conseguiram encontrar sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela-SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500175-23.2021.8.26.0247 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-23.2021.8.26.0247

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072762/2021 - DEL.POL.ILHABELA, 16787482 - DEL.POL.ILHABELA, 568/21/302 - DEL.POL.ILHABELA, 2072762 -

DEL.POL.ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RICARDO WASCHINSKY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia JOSÉ RICARDO WASCHINSKY, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no Art. 155, §§1º e 4º. Incisos I e II, do CP.

Narra a denúncia que no dia 14 de março de 2021, durante o repouso noturno, na Avenida Ernesto de Oliveira, n. 247, Água Branca, nesta cidade e Comarca de Ilhabela/SP, JOSÉ RICARDO WASCHINSKY, qualificado às fls. 06/07, subtraiu, para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo e escalada, bens pertencentes à

vítima Sonia Silva Reple Gaia, descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 11/15.

Apurou-se que, no dia dos fatos, durante o repouso noturno, JOSÉ RICARDO dirigiu-se ao estabelecimento comercial da vítima, no intuito de subtrair os bens que lá encontrasse.

O denunciado ingressou no local mediante escalada e arrombamento de uma janela que dava acesso ao banheiro feminino do estabelecimento, conforme laudo pericial de fls. 95/99.

No local, JOSÉ RICARDO concretizou sua intenção criminosa e subtraiu, para si, os objetos descritos no auto de exibição de apreensão de fls. 11/15. Ato contínuo, o indiciado evadiu-se do local, na posse dos bens.

Ocorre que, na manhã do dia 15 de março de 2021, Sonia compareceu até a Delegacia, portando as imagens de segurança, ocasião em que os Policiais Civis reconheceram o denunciado como o autor do delito. Ato contínuo, os policiais realizaram diligências, que resultaram na prisão em flagrante do indiciado, o qual se encontrava na posse dos objetos furtados.

Denúncia recebida em 08 de julho de 2021.

Citado, o acusado ofereceu defesa prévia, sendo rejeitada a absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no Art. 155, §§1º e 4º. Incisos I e II, do CP.

A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser os acusados condenados nos crimes previstos nos artigos 155, §§1º e 4º. Incisos I, do CP.

A materialidade restou devidamente comprovada através da cópia do boletim de ocorrência (fls. 08/10), dos autos de exibição/apreensão/entrega (fls. 11/12, 13/15), auto de avaliação (fls. 16/18) e laudos periciais acostados aos autos (fls. 95/98), sendo corroborada pelo restante da prova produzida nos autos, especialmente pelos seguros relatos da vítima e das testemunhas.

A autoria resta igualmente demonstrada, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva dos réus.

Ouvida em juízo, a vítima Sônia Silvia Reple Gaia, narrou que: [resumo livre]

O furto aconteceu durante o período noturno, no final de semana. Ao chegar segunda-feira no seu estabelecimento comercial, percebeu a subtração de alguns pertencentes. Conseguiu verificar que a grade do banheiro feminino estava serrada. Verificou as imagens de câmera de segurança e conseguiu captar as imagens do acusado. Embora ele tenha danificado algumas câmeras, a câmera da cozinha conseguiu pegar sua imagem bem de frente. Levou essas imagens de segurança para a polícia, que conseguiu identificar o acusado. O estabelecimento comercial se trata de uma lavandeira. O acusado conseguiu subtrair pacotes de roupas, cobertores, ferro de passar, uma sanduicheira de uso dos funcionários e mais algumas peças de roupa de cama. Todos os bens foram reavidos. O muro externo da lavadeira é bastante alto, inclusive possui cerca elétrica. A janela do banheiro fica a altura baixa. Mas para acessar a janela ele precisava pular esse muro. Existe um muro mais baixo, do estacionamento, que pode dar acesso ao muro mais alto.

A testemunha Raphael Lucas Barbosa De Paula, policial civil, narrou em juízo que: Tomaram conhecimento do furto ocorrido na madrugada. Ao analisar as imagens de

segurança, logo reconheceram a pessoa do acusado José Ricardo. Se dirigiram até a residência dele, onde a companheira do acusado atendeu. Mostraram as imagens para a companheira do acusado, que confirmou que era José Ricardo. Diante disso, ingressaram no imóvel, com autorização de Vera, companheira do acusado. No local encontraram os bens subtraídos. Após, foram em diligência para localizar o acusado. O localizaram no bairro do Itaguassu, onde encontraram, dentro da mochila dele, outras peças de roupa, que também faziam parte do produto da subtração. No local, o acusado confessou a subtração. Não sabe dizer se seria necessário pular o muro, mas com certeza a grande da janela foi rompida. O acusado possui passagens anteriores por fruto e tráfico.

A testemunha Alessandro Magno De Freitas Zingari, policial civil, narrou em juízo que:

Logo pela manhã receberam a notícia do furto pela vítima, que se encontrava na delegacia, de posse das imagens de segurança. Olharam as imagens e logo reconheceram o autor. Saíram em diligência para localiza-lo. Conseguiram encontrar sua residência e ali foram atendidos por Vera, esposa do acusado. Ela disse que o acusado não estava. Mostraram as imagens de segurança para ela, Vera confirmou que era o acusado José Ricardo e disse que o acusado tinha trazido alguns itens para a residência. Ela autorizou o ingresso no imóvel. Ali localizaram os bens subtraídos. A vítima reconheceu esses objetos como sendo os bens subtraídos. Foram em diligência para tentar localizar o réu. Encontraram o acusado no bairro do Itaguaçu, ele confessou e disse que tinha uma mochila com mais alguns objetos pertencentes ao furto. Não se lembra exatamente do local dos fatos, mas acredito que era necessário escalar um muro para chegar à grande da janela. Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao crime de uso de furto, diante das provas produzidas.

A vítima e as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos.

Ademais, não há nada nos autos que indique que a vítima ou testemunhas quisessem prejudicar o réu.

Quando ouvido em juízo, a vítima Sra. Sônia, narrou com detalhes todo o ocorrido. Disse que possui uma lavandeira. No dia dos fatos a lavanderia estava fechada. Narrou que na manhã seguinte aos fatos percebeu a subtração, dando falta de alguns objetos. Verificou que a janela do banheiro feminino estava arrombada. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento captaram as imagens do furtador. Encaminhou essas imagens à polícia civil, que reconheceu o acusado.

Não há qualquer motivo para desprestigiar a palavra da vítima. Importante enfatizar, ainda, que até o dia do ocorrido a vítima não conhecia o acusado, razão pela qual difícil vislumbrar qualquer interesse dela em acusá-lo falsamente da prática de furto. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as palavras da vítima devem ser prestigiadas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tal manifestação adquire, principalmente quando narra, com precisão, os acontecimentos criminosos e identifica, com firmeza, o autor do crime. Nesse sentido, a orientação pacífica da jurisprudência: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o

entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Os policiais civis ouvidos em juízo narraram que conseguiram identificar o acusado pelas imagens de segurança. Se dirigiram até sua residência e ali encontraram boa parte da res furtiva. Foram ao seu encalço, e localizaram no bairro do Itaguassu. Com ele, no interior de uma mochila, encontraram o restante dos itens subtraídos. Aos depoimentos dos agentes públicos também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos agentes como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Lembre-se, ainda, que: "Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade. Longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM-SP - AC - Rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

Dessa forma, restou incontestado e longe de qualquer dúvida a autoria delitiva pelo réu que, além de ser flagrado pelas imagens de segurança, ainda foi detido em posse da res furtiva.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do Código Penal, tenho que resta igualmente configurado já que o furto fora praticado durante o repouso noturno, tendo ocorrido na madrugada do dia dos furtos, conforme declarado pela vítima e por testemunhas. Verifica-se, portanto, que a subtração foi realizada em período de descanso; sem a vigilância de outras pessoas; de modo que impende a aplicação da referida majorante.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou amplamente comprovada através dos laudos periciais acostados aos autos, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas. O laudo pericial de fls. 95/98 deixa claro que "O acesso se deu através de uma janela localizada no banheiro dos fundos do imóvel, a qual era vedada por gradil metálico. O gradil havia sido fraturado, permitindo assim a passagem de uma pessoa adulta de compleição física pequena." Assim, bem presente o rompimento de obstáculo.

Contudo, entendo que a qualificadora da escalada não pôde ser comprovada. Isto porque, conforme se observa do laudo pericial do local dos fatos (fls. 95/99), não há prova suficiente que o acesso do acusado à janela do banheiro do imóvel exigiu grande esforço, apto a caracterizar a escalada.

O furto qualificado pela escalada exige meio instrumental ou esforço fora do comum, não o caracterizando a entrada por janela baixa. O exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade da escalada e sua realização de forma indireta, mediante prova oral, é aceita, apenas, quando os vestígios tiverem

desaparecido.

No caso dos autos, o laudo pericial não trouxe elementos suficientes para que se possa caracterizar que o ingresso do acusado se deu por meio da escalada, no sentido da exigência de um esforço fora do regular.

Entendo que, nesse caso, a prova pericial não pode ser suprida pela prova oral. Assim, não havendo prova suficiente de tal qualificadora, de rigor seu afastamento. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Passo a dosar a pena. Ante as circunstâncias judiciais serem comuns aos réus, faço a dosimetria da pena em conjunto.

O réu ostenta longa folha de antecedentes criminais (fls. 45/62). Contudo, em análise detida, verifico que possui apenas uma condenação apta a configurar reincidência (autos 0000769-24.2015.8.26.0247). Assim, deixo de valorar seus antecedentes nesta primeira fase, evitando, dessa forma, bis in idem, sendo a medida que mais atende à individualização da pena e a proporcionalidade. Sopesando os demais critérios previstos no art. 59 do Código Penal, tem-se que encontram-se dentro da normalidade. Nestes termos, não sendo as circunstâncias judiciais totalmente desfavoráveis, não havendo culpabilidade elevada, nem consequências relevantes para a empresa-vítima, em razão das circunstâncias judiciais fixo a pena base no seu mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Presente a circunstância agravante da reincidência. Logo, agravo intermediária para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Na terceira e derradeira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP, majoro a pena em 1/3 (um terço), passando ao patamar de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias multa.

Ausente qualquer elemento a respeito da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa no patamar mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o réu é reincidente, mas que as circunstâncias judiciais não foram sopesadas de forma negativa, , o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal, com a incidência da Súmula nº 269 do STJ.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição das penas por restritivas de direitos ou a concessão de qualquer outra benesse, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias do crime, bem como a personalidade do condenado indicam que a substituição não seria suficiente ao atingimento dos objetivos da pena. Sendo o réu reincidente, estando cumprindo pena privativa de liberdade por outro crime, inviável a concessão de Sursis ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável e suficiente para a justa reprimenda.

O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado JOSÉ RICARDO WASCHINSKY, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no menor valor unitário, por ter praticado fato tipificado no Art. 155, §§1º e 4º. Incisos I, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse

débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;
Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Ilhabela, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA